



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/906/2026, de 27 de agosto, por la que se acuerda la prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental del proyecto de planta solar fotovoltaica «Valdelapiedra» de 50 MWp y su línea de evacuación de 30 kV, en el término municipal de Toro (Zamora), promovido por «Energías Renovables de Ormonde 46, S.L.». Expte.: EIA-ZA-O-21-93.

ANTECEDENTES

Primero.– El proyecto de planta solar fotovoltaica «Valdelapiedra» de 50 MWp y su línea de evacuación de 30 kV, en el término municipal de Toro (Zamora), promovido por Energías Renovables de Ormonde 46, S.L., cuenta con declaración de impacto ambiental dictada mediante Orden MAV/611/2022, de 2 de junio, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 111, de 10 de junio de 2022.

Segundo.– Con fecha 20 de mayo de 2026, Energías Renovables de Ormonde 46, S.L., solicita la prórroga de la vigencia de la citada declaración de impacto ambiental en base a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Tercero.– En virtud de lo establecido en el artículo 43.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora solicita informe a las siguientes Administraciones públicas afectadas por razón de la materia, en relación con los elementos esenciales que sirvieron para realizar la evaluación de impacto ambiental:

- Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.
- Sección de Protección Ciudadana de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, que emite informe.
- Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Zamora.
- Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Zamora, que emite informe.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, que emite informe.

Dichas Administraciones públicas informan favorablemente la solicitud de prórroga, no identificando cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron de base para realizar la evaluación de impacto ambiental.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental es el órgano competente para resolver el presente procedimiento de prórroga, en cuanto órgano ambiental competente para dictar la declaración de impacto ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y el artículo 52 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre.

Segundo.– El artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, regula la vigencia de las declaraciones de impacto ambiental estableciendo que, estas, perderán su vigencia si una vez publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León no hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años.

Ahora bien, en el mismo artículo se contempla la posibilidad de que el promotor solicite la prórroga de la vigencia de la declaración de impacto ambiental antes de que transcurra el plazo previsto en el párrafo anterior.

De acuerdo con ello, prevé que el órgano ambiental pueda estimar la solicitud y ampliar el plazo de vigencia por dos años adicionales, siempre que no se hayan producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para realizar la evaluación de impacto ambiental.

Tercero.– Energías Renovables de Ormonde 46, S.L., como promotora del proyecto de planta solar fotovoltaica «Valdelapiedra» de 50 MWp y su línea de evacuación de 30 kV, en el término municipal de Toro (Zamora), solicitó la prórroga de la vigencia de la correspondiente declaración de impacto ambiental con anterioridad al 10 de junio de 2026, fecha en la que finalizaba el plazo de vigencia de la misma.

A la vista de los informes emitidos por las Administraciones públicas afectadas por razón de la materia, se constata que no se han producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para realizar la evaluación de impacto ambiental.

Concurriendo las circunstancias establecidas en el mencionado artículo 43 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, cabe prorrogar la vigencia de la citada declaración de impacto ambiental por dos años adicionales, por lo que su vigencia queda ampliada hasta el 10 de junio de 2028.

De acuerdo con lo preceptuado en el citado artículo, si transcurrido este plazo no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Vista la propuesta de concesión de prórroga, los antecedentes expuestos, así como los fundamentos de derecho mencionados y demás normas vigentes de general aplicación,

RESUELVO

Prorrogar la vigencia de la declaración de impacto ambiental del proyecto de planta solar fotovoltaica «Valdelapiedra» de 50 MWp y su línea de evacuación de 30 kV, en el término municipal de Toro (Zamora), promovido por Energías Renovables de Ormonde 46, S.L., ya que no se han producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron de base para realizar la evaluación de impacto ambiental.

Conforme a lo establecido en el artículo 43.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el plazo de vigencia se amplía hasta el 10 de junio de 2028.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, aprobado por Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, esta Orden se hará pública en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento, se comunicará a los interesados y al ayuntamiento afectado por el proyecto, se notificará al promotor y se remitirá al órgano sustantivo.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el Consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 27 de agosto de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO